

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Da Ação Penal (arts. 24 a 62 do CPP)

Esse assunto é longo e importante.

Tentarei usar uma linguagem simples.

Fique atento ao texto dos dispositivos legais. Muitos vezes a literalidade dos artigos é cobrada em provas de concursos.

Vamos lá.

1 – AÇÃO PENAL – VISÃO GERAL

Primeiro vou expor uma visão geral da ação penal.

Não podemos fazer justiça pelas próprias mãos. Cabe ao Estado fazer justiça. É o Estado, por meio do Poder Judiciário, que pune quem pratica crimes.

Mas quem pode provocar o Poder Judiciário? Quem pode “acusar” (formalmente) alguém de ter praticado um crime? A quem cabe INICIAR uma ação penal? De quem é a INICIATIVA de uma ação penal?

Depende.

Em regra, em razão do interesse de toda sociedade de coibir e punir quem comete crimes, cabe ao próprio Estado (por meio do MINISTÉRIO PÚBLICO) “processar” o autor do crime.

Trata-se dos crimes de INICIATIVA PÚBLICA - AÇÕES PENAS PÚBLICAS. Veja o que diz o Código de Processo Penal:

Art. 24. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça, ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.
§ 1º No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.
§ 2º Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e Município, a ação penal será pública.

De modo geral, a ação penal pública é **INCONDICIONADA**, ou seja, para seu início, o Ministério Público não precisa de qualquer “condição”.

No entanto, em alguns crimes, o Ministério Público necessita de uma **CONDIÇÃO** para “entrar” com a ação penal, trata-se dos crimes de **AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA**.

Em alguns casos, a **CONDIÇÃO** será uma **REPRESENTAÇÃO** do ofendido, são os crimes de **AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO**. Representação seria um “tipo” de “autorização” ou “concordância” do ofendido para que a ação seja ajuizada.

Vamos citar novamente o artigo 24 do CPP, destacando um outro trecho:

*Art. 24. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, **mas dependerá, quando a lei o exigir**, de requisição do Ministro da Justiça, ou de **representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo**.*

*§ 1º **No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.***

Nesse contexto, veja julgado do STJ:

STJ, APn 912-RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 07/08/2019, DJe 22/08/2019

TEMA União estável homoafetiva. Ajuizamento de ação penal privada por companheira. Legitimidade. Status de cônjuge. Interpretação extensiva. Art. 3º c/c art. 24, § 1º, do CPP.

DESTAQUE A companheira, em união estável homoafetiva reconhecida, goza do mesmo status de cônjuge para o processo penal, possuindo legitimidade para ajuizar a ação penal privada.

Ressalta-se que uma vez oferecida a denúncia (peça inicial das ações de iniciativa pública), não poderá o ofendido “voltar atrás” na representação apresentada:

Art. 25. A representação será irretratável, depois de oferecida a denúncia.

Em outros casos, a CONDIÇÃO será uma REQUISIÇÃO do Ministro da Justiça, são dos crimes de AÇÃO PENAL PÚBLICA **CONDICIONADA À REQUISIÇÃO DO MINISTRO DA JUSTIÇA**.

Vamos citar novamente o artigo 24 do CPP, destacando um outro trecho:

*Art. 24. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, **mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça**, ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.*

Vamos continuar.

Em alguns crimes, não há um interesse tão grande da sociedade em punir. Em outras palavras, o maior interesse na INICIATIVA da ação penal é do OFENDIDO (ou do seu representante). Caberá ao ofendido “processar” o autor do crime.

Trata-se dos crime de INICIATIVA PRIVADA - AÇÕES PENAS PRIVADAS:

Art. 30. Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo caberá intentar a ação privada.

Art. 31. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.

A peça para ajuizar tais ações de iniciativa privada chama-se QUEIXA-CRIME.

Tais casos estarão expressamente indicados na lei penal, pois do contrário, serão de iniciativa pública.

Por fim, há um caso “híbrido”.

Suponha que você seja vítima de um crime de INICIATIVA PÚBLICA. No entanto, o Ministério Público fica “parado”, “inerte”. Nesses casos, há possibilidade de INICIATIVA PRIVADA (você pode ajuizar) em um crime de AÇÃO PENAL PÚBLICA.

Em outras palavras, ação penal tem a iniciativa ORIGINARIAMENTE PÚBLICA, porém, de modo SUBSIDIÁRIO, a INICIATIVA É PRIVADA. São as AÇÕES PENAS PRIVADAS SUBSIDIÁRIAS DA PÚBLICA:

Art. 29. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal.

A interpretação desse dispositivo deve ser cuidadosa, o ofendido poderá ingressar com tal ação se o Ministério Público nada fizer.

Em outras palavras, não se admite a ação penal privada subsidiária da pública nos casos em que o Ministério Público requerer o arquivamento do inquérito policial. O MP nesse caso atuou, ele entendeu por não ajuizar a ação penal, mas não ficou inerte. Veja a jurisprudência do STJ:

*Ementa: PROCESSUAL PENAL. CRIME PRATICADO CONTRA SERVIDOR PÚBLICO. LEGITIMAÇÃO CONCORRENTE. MINISTÉRIO PÚBLICO E OFENDIDO. OFERECIMENTO DE REPRESENTAÇÃO. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. AÇÃO PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO PARQUET. - **Se o Ministério Público requer o arquivamento de representação, o servidor público representante não pode formular queixa para instauração de ação privada subsidiária. É que em tal circunstância o MP não foi omissor.** (STJ - AGRADO REGIMENTAL DA AÇÃO PENAL AgRg na APn 302 DF 2004/0010917-0 (STJ) Data de publicação: 18/12/2006)*

Feita essa visão geral, vamos agora apresentar o tema de outra forma.

2 – AÇÃO PENAL PÚBLICA

2.1 Princípios aplicáveis à Ação Penal Pública: obrigatoriamente, indisponibilidade e oficialidade.

Vamos entender os princípios por meio de um raciocínio.

O Ministério Público é o titular da ação penal pública, zelando pelo interesse de toda sociedade. Em outras palavras, a titularidade pertence a um órgão OFICIAL, isso é conhecido como **PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE**.

Como se trata do interesse de toda sociedade, diante de indícios de crime, não pode o Ministério Público escolher se irá ou não oferecer a denúncia. Ele é obrigado a oferecer, é o **PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE**.

Assim, o MP estaria obrigado a oferecer a denúncia quando constatar prova de materialidade e indícios de autoria.

Além disso, não adiantaria nada ser obrigatório o oferecimento da denúncia, se o Ministério Público pudesse depois desistir da ação penal depois de proposta.

Esse é o **PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE**. Veja o que diz o Código de Processo Penal:

Art. 42. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal.

O princípio da indisponibilidade visa também proteger o interesse público, já que ameaças e pressões podem comprometer o trabalho do Ministério Público. Tal proibição diminui tais situações.

Outro aspecto importante é que o Ministério Público pode requerer a absolvição do réu, todavia, jamais poderá desistir da ação penal. Grosso modo, a “última palavra” sempre caberá ao Poder Judiciário.

Vamos agora observar detalhes de cada tipo de ação penal pública.

2.2 Ação Penal Pública Incondicionada

Como visto, de modo geral, a ação penal pública é incondicionada, ou seja, para seu início, o Ministério Público não precisa de qualquer “condição”.

Art. 24. (...)

§ 2º Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e Município, a ação penal será pública.

Em outros termos, se a lei não falar que determinado crime é de ação penal pública condicionada ou de ação penal privada, o crime deverá ser processado mediante ação penal pública incondicionada.

2.3 Ação Penal Pública Condicionada à Representação

Como explicado, em alguns crimes, o Ministério Público necessita de uma CONDIÇÃO para “entrar” com a ação penal, trata-se dos crimes de AÇÃO PENAL PÚBLICA **CONDICIONADA**.

Em alguns casos, a CONDIÇÃO será uma REPRESENTAÇÃO do ofendido, são os crimes de AÇÃO PENAL PÚBLICA **CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO**.

Representação seria um “tipo” de “autorização” ou “concordância” do ofendido para que a ação seja ajuizada.

Agora pergunto: se o ofendido apresentar uma representação, isso obriga o Ministério Público a oferecer a denúncia?

NÃO, trata-se de uma ação penal PÚBLICA, logo, a titularidade é do Ministério Público.

Qual o prazo para o ofendido representar no crimes de ação pública condicionada?

PRAZO É DE 6 MESES.

- **INÍCIO DA CONTAGEM:** do dia que veio a saber quem é o autor do crime.

Veja o CPP:

*Art. 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, **decairá no direito** de queixa ou **de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime**, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia.*

Vamos apontar para conhecimento outros dispositivos pertinentes:

Art. 25. A representação será irretratável, depois de oferecida a denúncia.

Art. 37. As fundações, associações ou sociedades legalmente constituídas poderão exercer a ação penal, devendo ser representadas por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem ou, no silêncio destes, pelos seus diretores ou sócios-gerentes.

Art. 39. O direito de representação poderá ser exercido, pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração, escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público, ou à autoridade policial.

§ 1º A representação feita oralmente ou por escrito, sem assinatura devidamente autenticada do ofendido, de seu representante legal ou procurador, será reduzida a termo, perante o juiz ou autoridade policial, presente o órgão do Ministério Público, quando a este houver sido dirigida.

§ 2º A representação conterá todas as informações que possam servir à apuração do fato e da autoria.

§ 3º Oferecida ou reduzida a termo a representação, a autoridade policial procederá a inquérito, ou, não sendo competente, remetê-lo-á à autoridade que o for.

§ 4º A representação, quando feita ao juiz ou perante este reduzida a termo, será remetida à autoridade policial para que esta proceda a inquérito.

§ 5º O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito, se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal, e, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de quinze dias.

2.4 Ação Penal Pública Condicionada à Requisição do Ministério da Justiça

Como já visto, em outros casos, a CONDIÇÃO será uma REQUISICÃO do Ministro da Justiça, são dos crimes de AÇÃO PENAL PÚBLICA **CONDICIONADA À REQUISICÃO DO MINISTRO DA JUSTIÇA**.

Não há prazo fixado em lei para o exercício de tal requisição, observando o prazo prescricional do crime.

Quanto a possibilidade de retratação, a doutrina é dividida.

2.5 Procedimentos adotáveis pelo MP após recebimento do Inquérito Policial

Vamos tratar essa situação de maneira mais esquematizada.

Quando o Ministério Público recebe um Inquérito Policial, ele tem várias opções:

a) Pedir novas diligências em situações excepcionais ou solicitar esclarecimentos ou documentos

É o que diz o CPP:

Art. 16. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia.

Art. 47. Se o Ministério Público julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares ou novos elementos de convicção, deverá requisitá-los, diretamente, de quaisquer autoridades ou funcionários que devam ou possam fornecê-los.

b) Pedir o arquivamento

Ao ordenar o arquivamento do inquérito policial o órgão do Ministério Público:

1) comunicará à vítima.

- 2) comunicará ao investigado.
- 3) comunicará à autoridade policial.
- 4) encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial **para fins de homologação**, na forma da lei.

Art. 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei.

c) Acordo de não persecução penal



Fique ligado!

A Lei n. 13.964/2019 (pacote anticrime) introduziu o dispositivo no CPP:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:

I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;

II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;

III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);

IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou

V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.

§ 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto.

§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:

I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei;

II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;

III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e

IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor.

§ 3º O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor.

§ 4º Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade.

§ 5º Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor.

§ 6º Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo de execução penal.

§ 7º O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o § 5º deste artigo.

§ 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia.

§ 9º A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento.

§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia.

§ 11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo.

§ 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso III do § 2º deste artigo.

§ 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade.

§ 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código.

Trata-se da introdução no CPP do **Acordo de não persecução penal**.

Quais os "pré-requisitos" para um acordo de não persecução penal?

- 1 - o caso **NÃO ter sido ARQUIVADO**.
- 2 - o investigado **CONFESSAR FORMAL E CIRCUNSTANCIALMENTE** a infração penal.
- 3- ser uma **INFRAÇÃO SEM VIOLÊNCIA ou GRAVE AMEAÇA**.
- 4 - ser uma infração com **PENA MÍNIMA INFERIOR A 4 ANOS** (*consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto*).

Tem que ter todos esses "pré-requisitos" para ter "direito" ao acordo de não persecução penal.

Quem propõem o acordo?

O **MINISTÉRIO PÚBLICO** poderá propor acordo de não persecução penal.

CUIDADO: o MP só poderá propor o acordo se for **necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime**.

Continuando. Nessa proposta de acordo poderão constar as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:

- I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;*
- II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;*
- III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);*
- IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou*
- V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.*

Presente os "pré-requisitos", e apresentada a proposta, o acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor.

Firmado acordo, já fica valendo?

Não. O **JUIZ PRECISA HOMOLOGAR:**

- para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade.
- se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor.
- Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo de execução penal.
- O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação.

- Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia.
- A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento.
- A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais.

DESCUMPRIMENTO DE ACORDO:

- Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia.
- o Descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo.

CUMPRIDO O ACORDO: o juízo competente decretará a extinção de punibilidade.

NÃO se aplica o acordo de não persecução penal:

- I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei;
- II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;
- III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e
- IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor.

d) Oferecer a Denúncia

A finalidade do IP é fornecer elementos para a propositura de uma ação penal.

Assim, caso o MP entenda por iniciar uma ação penal, oferecerá uma peça inicial conhecida como DENÚNCIA.

Veja como deverá ser uma denúncia:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Veja a questão do prazo para oferecimento da denúncia:

Art. 46. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial (art. 16), contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos.

§ 1º Quando o Ministério Público dispensar o inquérito policial, o prazo para o oferecimento da denúncia contar-se-á da data em que tiver recebido as peças de informações ou a representação.

Recapitulando, em outros crimes, não há um interesse tão grande da sociedade em punir. Em outras palavras, o maior interesse na INICIATIVA da ação penal é do OFENDIDO (ou do seu representante). Caberá ao ofendido “processar” o autor do crime.

Trata-se dos crimes de INICIATIVA PRIVADA - AÇÕES PENAIS PRIVADAS.

3.1 Princípios aplicáveis à Ação Penal Privada: oportunidade, disponibilidade e indivisibilidade.

Na ação penal PRIVADA vigora uma lógica contrária da pública.

O ofendido (titular da ação penal privada) tem a FACULDADE (não é obrigatório) de processar o ofensor.

Trata-se do **PRINCÍPIO DA OPORTUNIDADE OU CONVENIÊNCIA**.

Em outras palavras, cabe ao ofendido, se entender OPORTUNO/CONVENIENTE, ajuizar a ação penal privada.

Depois de iniciada a ação, o ofendido ainda poderá desistir da ação.

Em outras palavras, vigorará o **PRINCÍPIO DA DISPONIBILIDADE**.

Para finalizar, se houver mais de um OFENSOR, a queixa deverá ser oferecida contra todos, é o **PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE**.

Pelo princípio da indivisibilidade o polo passivo da ação penal NÃO PODE SER DIVIDIDO.

Em outras palavras, se o crime tiver mais de um autor, não pode o ofendido escolher contra quem vai oferecer a queixa, deve oferecer contra todos.

Art. 48. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos, e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade.

Por fim, mesmo sendo de titularidade do ofendido, o MP pode atuar na ação penal privada como fiscal da lei:

Art. 45. A queixa, ainda quando a ação penal for privativa do ofendido, poderá ser aditada pelo Ministério Público, a quem caberá intervir em todos os termos subsequentes do processo.

Art. 46. (...)

§ 2º O prazo para o aditamento da queixa será de 3 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos, e, se este não se pronunciar dentro do tríduo, entender-se-á que não tem o que aditar, prosseguindo-se nos demais termos do processo.

3.2 Tipos de Ação Penal Privada

Em suma, há três tipos de ação penal privada:

a) Exclusiva

A titularidade é do ofendido, sendo possível o exercício por outras pessoas no caso de morte do ofendido:

Art. 36. Se comparecer mais de uma pessoa com direito de queixa, terá preferência o cônjuge, e, em seguida, o parente mais próximo na ordem de enumeração constante do art. 31, podendo, entretanto, qualquer delas prosseguir na ação, caso o querelante desista da instância ou a abandone.

b) Personalíssima

Nesse caso, a titularidade é apenas do ofendido, não sendo possível sua transmissão em caso de morte.

c) Subsidiária da Pública

Apenas revisando, suponha que você seja vítima de um crime de INICIATIVA PÚBLICA. No entanto, o Ministério Público fica “parado”, “inerte”. Nesses casos, há possibilidade de INICIATIVA PRIVADA (você pode ajuizar) em um crime de AÇÃO PENAL PÚBLICA.

Em outras palavras, ação penal tem a iniciativa ORIGINARIAMENTE PÚBLICA, porém, de modo SUBSIDIÁRIO, a INICIATIVA É PRIVADA.

3.3 Queixa-crime

A peça para ajuizar tais ações de iniciativa privada chama-se QUEIXA-CRIME.

O prazo para ajuizar **a ação penal privada também será de 6 MESES, contados do dia que veio a saber quem é o autor do crime**. Ressalta-se que nos casos de ação penal pública subsidiária a contagem começa no dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia.

Art. 32. Nos crimes de ação privada, o juiz, a requerimento da parte que comprovar a sua pobreza, nomeará advogado para promover a ação penal.

§ 1º Considerar-se-á pobre a pessoa que não puder prover às despesas do processo, sem privar-se dos recursos indispensáveis ao próprio sustento ou da família.

§ 2º Será prova suficiente de pobreza o atestado da autoridade policial em cuja circunscrição residir o ofendido.

Art. 33. Se o ofendido for menor de 18 (dezoito) anos, ou mentalmente enfermo, ou retardado mental, e não tiver representante legal, ou colidirem os interesses deste com os daquele, o direito de queixa poderá ser exercido por curador especial, nomeado, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, pelo juiz competente para o processo penal.

Art. 34. Se o ofendido for menor de 21 (vinte e um) e maior de 18 (dezoito) anos, o direito de queixa poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal.

Art. 44. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal.

3.4 Extinção da Punibilidade da Ação Penal Privada

a) RENÚNCIA

Diante da FACULDADE do exercício da ação penal privada, o ofendido pode RENUNCIAR o direito de ajuizar uma QUEIXA-CRIME. Essa renúncia pode ser EXPRESSA ou TÁCITA (ato incompatível com a vontade de ajuizar a ação).

No caso da RENÚNCIA, o ofendido decide não entrar com a ação, portanto, é um ato UNILATERAL do ofendido, visto que cabe ao ofendido (querelante) decidir se irá ou não apresentar a ação contra o ofensor (querelado).

Veja algumas regras:

Art. 49. A renúncia ao exercício do direito de queixa, em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá.

Art. 50. A renúncia expressa constará de declaração assinada pelo ofendido, por seu representante legal ou procurador com poderes especiais.

Parágrafo único. A renúncia do representante legal do menor que houver completado 18 (dezoito) anos não privará este do direito de queixa, nem a renúncia do último excluirá o direito do primeiro.

Art. 57. A renúncia tácita e o perdão tácito admitirão todos os meios de prova.

b) PERDÃO DO OFENDIDO

Depois de iniciada a ação, o ofendido ainda poderá PERDOAR O OFENSOR.

Ressalta-se que para ter efeito (para encerrar a ação) o OFENSOR deverá ACEITAR O PERDÃO (o silêncio importa aceitação). Portanto, o perdão do ofendido é um ato BILATERAL (depende do ato de perdão e do ato de aceitação do perdão).

Veja algumas regras:

Art. 51. O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que o recusar.

Art. 52. Se o querelante for menor de 21 e maior de 18 anos, o direito de perdão poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal, mas o perdão concedido por um, havendo oposição do outro, não produzirá efeito.

Art. 53. Se o querelado for mentalmente enfermo ou retardado mental e não tiver representante legal, ou colidirem os interesses deste com os do querelado, a aceitação do perdão caberá ao curador que o juiz lhe nomear.

Art. 54. Se o querelado for menor de 21 anos, observar-se-á, quanto à aceitação do perdão, o disposto no art. 52.

Art. 55. O perdão poderá ser aceito por procurador com poderes especiais.

Art. 56. Aplicar-se-á ao perdão extraprocessual expresso o disposto no art. 50.

Art. 58. Concedido o perdão, mediante declaração expressa nos autos, o querelado será intimado a dizer, dentro de três dias, se o aceita, devendo, ao mesmo tempo, ser cientificado de que o seu silêncio importará aceitação.

Parágrafo único. Aceito o perdão, o juiz julgará extinta a punibilidade.

Art. 59. A aceitação do perdão fora do processo constará de declaração assinada pelo querelado, por seu representante legal ou procurador com poderes especiais.

c) DECADÊNCIA

Como já estudado, há ainda a possibilidade de decadência do direito de queixa:

Art. 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia.

d) PEREMPÇÃO

O Código de Processo Penal apontando quando ocorre a PEREMPÇÃO:

Art. 60. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação penal:
I - quando, iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos;
II - quando, falecendo o querelante, ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo, para prosseguir no processo, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no art. 36;
III - quando o querelante deixar de comparecer, sem motivo justificado, a qualquer ato do processo a que deva estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais;
IV - quando, sendo o querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor.

Nos crimes de ação privada, ocorre PEREMPÇÃO quando o titular da ação (autor) fica PARADO, fica INERTE.

e) OUTROS CASOS DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

Veja o que diz o CPP:

Art. 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício. Parágrafo único. No caso de requerimento do Ministério Público, do querelante ou do réu, o juiz mandará autuá-lo em apartado, ouvirá a parte contrária e, se o julgar conveniente, concederá o prazo de cinco dias para a prova, proferindo a decisão dentro de cinco dias ou reservando-se para apreciar a matéria na sentença final.
Art. 62. No caso de morte do acusado, o juiz somente à vista da certidão de óbito, e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade.

Faça as questões propostas.

Será essencial para solidificar seu conhecimento.

Saudações.

Professor Rafael Albino.

Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens: o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. 1 Timóteo 2:5,6

Resumo

1 – AÇÃO PENAL PÚBLICA

1.1 Princípios aplicáveis à Ação Penal Pública: obrigatoriamente, indisponibilidade e oficialidade.

O Ministério Público é o titular da ação penal pública, zelando pelo interesse de toda sociedade. Em outras palavras, a titularidade pertence a um órgão OFICIAL, isso é conhecido como **PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE**.

Como se trata do interesse de toda sociedade, diante de indícios de crime, não pode o Ministério Público escolher se irá ou não oferecer a denúncia. Ele é obrigado a oferecer, é o **PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE**.

PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE: *O Ministério Público não poderá desistir da ação penal.*

1.2 Ação Penal Pública Incondicionada

Como visto, de modo geral, a ação penal pública é incondicionada, ou seja, para seu início, o Ministério Público não precisa de qualquer “condição”.

*Art. 24. **Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça, ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.***

§ 1º No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.

*§ 2º **Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e Município, a ação penal será pública.***

1.3 Ação Penal Pública Condicionada à Representação

Como explicado, em alguns crimes, o Ministério Público necessita de uma CONDIÇÃO para “entrar” com a ação penal, trata-se dos crimes de AÇÃO PENAL PÚBLICA **CONDICIONADA**.

Em alguns casos, a CONDIÇÃO será uma REPRESENTAÇÃO do ofendido, são os crimes de AÇÃO PENAL PÚBLICA **CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO**.

A representação não obriga o Ministério Público a oferecer a denúncia.

Qual o prazo para o ofendido representar no crimes de ação pública condicionada?

PRAZO É DE **6 MESES**.

- **INÍCIO DA CONTAGEM:** do dia que veio a saber quem é o autor do crime.

*Art. 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, **decairá no direito** de queixa ou **de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime**, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia.*

Vamos apontar para conhecimento outros dispositivos pertinentes:

Art. 25. A representação será irretratável, depois de oferecida a denúncia.

Art. 37. As fundações, associações ou sociedades legalmente constituídas poderão exercer a ação penal, devendo ser representadas por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem ou, no silêncio destes, pelos seus diretores ou sócios-gerentes.

Art. 39. O direito de representação poderá ser exercido, pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração, escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público, ou à autoridade policial.

§ 1º A representação feita oralmente ou por escrito, sem assinatura devidamente autenticada do ofendido, de seu representante legal ou procurador, será reduzida a termo, perante o juiz ou autoridade policial, presente o órgão do Ministério Público, quando a este houver sido dirigida.

§ 2º A representação conterá todas as informações que possam servir à apuração do fato e da autoria.

§ 3º Oferecida ou reduzida a termo a representação, a autoridade policial procederá a inquérito, ou, não sendo competente, remetê-lo-á à autoridade que o for.

§ 4º A representação, quando feita ao juiz ou perante este reduzida a termo, será remetida à autoridade policial para que esta proceda a inquérito.

§ 5º O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito, se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal, e, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de quinze dias.

1.4 Ação Penal Pública Condicionada à Requisição do Ministério da Justiça

Como já visto, em outros casos, a CONDIÇÃO será uma REQUISICÃO do Ministro da Justiça, são dos crimes de AÇÃO PENAL PÚBLICA **CONDICIONADA À REQUISICÃO DO MINISTRO DA JUSTIÇA**.

1.5 Procedimentos adotáveis pelo MP após recebimento do Inquérito Policial

a) Pedir novas diligências em situações excepcionais ou solicitar esclarecimentos ou documentos

Art. 16. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia.

Art. 47. Se o Ministério Público julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares ou novos elementos de convicção, deverá requisitá-los, diretamente, de quaisquer autoridades ou funcionários que devam ou possam fornecê-los.

b) Pedir o arquivamento

Ao ordenar o arquivamento do inquérito policial o órgão do Ministério Público:

- 1) comunicará à vítima.
- 2) comunicará ao investigado.
- 3) comunicará à autoridade policial.
- 4) encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial **para fins de homologação**, na forma da lei.

Art. 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei.

c) Oferecer a Denúncia

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Art. 46. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias, se o réu estiver solto ou a fiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial (art. 16), contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos.

§ 1º Quando o Ministério Público dispensar o inquérito policial, o prazo para o oferecimento da denúncia contar-se-á da data em que tiver recebido as peças de informações ou a representação.

3 – AÇÃO PENAL PRIVADA

Recapitulando, em outros crimes, não há um interesse tão grande da sociedade em punir. Em outras palavras, o maior interesse na INICIATIVA da ação penal é do OFENDIDO (ou do seu representante). Caberá ao ofendido “processar” o autor do crime.

Trata-se dos crime de INICIATIVA PRIVADA - AÇÕES PENAS PRIVADAS.

3.1 Princípios aplicáveis à Ação Penal Privada: oportunidade, disponibilidade e indivisibilidade.

O ofendido (titular da ação penal privada) tem a FACULDADE (não é obrigatório) de processar o ofensor. Trata-se do **PRINCÍPIO DA OPORTUNIDADE OU CONVENIÊNCIA**.

Depois de iniciada a ação, o ofendido ainda poderá desistir da ação. Em outras palavras, vigorá o **PRINCÍPIO DA DISPONIBILIDADE**.

Para finalizar, se houver mais de uma OFENSOR, a queixa deverá ser oferecida contra todos, é o **PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE**.

Art. 48. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos, e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade.

Por fim, mesmo sendo de titularidade do ofendido, o MP pode atuar na ação penal privada como fiscal da lei:

Art. 45. A queixa, ainda quando a ação penal for privativa do ofendido, poderá ser aditada pelo Ministério Público, a quem caberá intervir em todos os termos subseqüentes do processo.

Art. 46. (...)

§ 2º O prazo para o aditamento da queixa será de 3 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos, e, se este não se pronunciar dentro do tríduo, entender-se-á que não tem o que aditar, prosseguindo-se nos demais termos do processo.

3.2 Tipos de Ação Penal Privada

Em suma, há três tipos de ação penal privada:

a) Exclusiva. A titularidade é do ofendido, sendo possível o exercício por outras pessoas no caso de morte do ofendido.

b) Personalíssima. Nesse caso, a titularidade é apenas do ofendido, não sendo possível sua transmissão em caso de morte.

c) Subsidiária da Pública. São casos em que a ação penal tem a iniciativa ORIGINARIAMENTE PÚBLICA, porém, de modo SUBSIDIÁRIO, a INICIATIVA É PRIVADA.

3.3 Queixa-crime

A peça para ajuizar tais ações de iniciativa privada chama-se QUEIXA-CRIME.

O prazo para ajuizar **a ação penal privada também será de 6 MESES, contados do dia que veio a saber quem é o autor do crime.** Ressalta-se que nos casos de ação penal pública subsidiária a contagem começa no dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia.

Art. 32. Nos crimes de ação privada, o juiz, a requerimento da parte que comprovar a sua pobreza, nomeará advogado para promover a ação penal.

§ 1º Considerar-se-á pobre a pessoa que não puder prover às despesas do processo, sem privar-se dos recursos indispensáveis ao próprio sustento ou da família.

§ 2º Será prova suficiente de pobreza o atestado da autoridade policial em cuja circunscrição residir o ofendido.

Art. 33. Se o ofendido for menor de 18 (dezoito) anos, ou mentalmente enfermo, ou retardado mental, e não tiver representante legal, ou colidirem os interesses deste com os daquele, o direito de queixa poderá ser exercido por curador especial, nomeado, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, pelo juiz competente para o processo penal.

Art. 34. Se o ofendido for menor de 21 (vinte e um) e maior de 18 (dezoito) anos, o direito de queixa poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal.

Art. 44. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal.

3.4 Extinção da Punibilidade da Ação Penal Privada

a) RENÚNCIA

Art. 49. A renúncia ao exercício do direito de queixa, em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá.

Art. 50. A renúncia expressa constará de declaração assinada pelo ofendido, por seu representante legal ou procurador com poderes especiais.

Parágrafo único. A renúncia do representante legal do menor que houver completado 18 (dezoito) anos não privará este do direito de queixa, nem a renúncia do último excluirá o direito do primeiro.

Art. 57. A renúncia tácita e o perdão tácito admitirão todos os meios de prova.

b) PERDÃO DO OFENDIDO

Art. 51. O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que o recusar.

Art. 52. Se o querelante for menor de 21 e maior de 18 anos, o direito de perdão poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal, mas o perdão concedido por um, havendo oposição do outro, não produzirá efeito.

Art. 53. Se o querelado for mentalmente enfermo ou retardado mental e não tiver representante legal, ou colidirem os interesses deste com os do querelado, a aceitação do perdão caberá ao curador que o juiz lhe nomear.

Art. 54. Se o querelado for menor de 21 anos, observar-se-á, quanto à aceitação do perdão, o disposto no art. 52.

Art. 55. O perdão poderá ser aceito por procurador com poderes especiais.

Art. 56. Aplicar-se-á ao perdão extraprocessual expresso o disposto no art. 50.

Art. 58. Concedido o perdão, mediante declaração expressa nos autos, o querelado será intimado a dizer, dentro de três dias, se o aceita, devendo, ao mesmo tempo, ser cientificado de que o seu silêncio importará aceitação.

Parágrafo único. Aceito o perdão, o juiz julgará extinta a punibilidade.

Art. 59. A aceitação do perdão fora do processo constará de declaração assinada pelo querelado, por seu representante legal ou procurador com poderes especiais.

c) DECADÊNCIA

Art. 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia.

d) PEREMPÇÃO

Art. 60. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação penal:
I - quando, iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos;

II - quando, falecendo o querelante, ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo, para prosseguir no processo, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no art. 36;

III - quando o querelante deixar de comparecer, sem motivo justificado, a qualquer ato do processo a que deva estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais;

IV - quando, sendo o querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor.

e) OUTROS CASOS DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

Art. 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.
Parágrafo único. No caso de requerimento do Ministério Público, do querelante ou do réu, o juiz mandará autuá-lo em apartado, ouvirá a parte contrária e, se o julgar conveniente, concederá o prazo de cinco dias para a prova, proferindo a decisão dentro de cinco dias ou reservando-se para apreciar a matéria na sentença final.

Art. 62. No caso de morte do acusado, o juiz somente à vista da certidão de óbito, e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade.

Saudações.

Professor Rafael Albino.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
